

SV → pulse el botón para ir a la versión sueca en este mismo documento

Traducción al español del original eslovaco «Trestné oznámenie» de 9.7.2024, presentado el 11.7.2024 ante la Polizeiinspektion Landshut. En caso de divergencia prevalece la versión original firmada.

Denuncia penal.

Yo, el abajo firmante Peter Ferenc, presento denuncia penal contra la dirección de la sociedad Deutsche Telekom AG y de la sociedad Schufa Holding AG por la vulneración de las leyes de Alemania y de mis derechos a la protección de datos personales conforme al RGPD, contra las siguientes personas; por Deutsche Telekom AG:

[Board of Management](#) | [Deutsche Telekom](#)

Deutsche Telekom AG

Consejo de Dirección (Board of Management)	Consejo de Vigilancia (Supervisory Board)
Timotheus Höttges – presidente del Consejo de Dirección (CEO)	Dr. Frank Appel – presidente del Consejo de Vigilancia
Ferri Abolhassan	Odysseus D. Herr Chatzidis
Birgit Bohle	Eric Daum
Srini Gopalan	Constantin Greve
Christian P. Illek	Katja Hessel
Thorsten Langheim	Lars Hinrichs
Dominique Leroy	Dr. Helga Jung
Claudia Nemat	Dagmar P. Kollmann
	Petra Steffi Kreusel
	Harald Krüger
	Kerstin Marx

SCHUFA Holding AG

Consejo Ejecutivo (Executive Board)	Consejo de Vigilancia (Supervisory Board)
Tanja Birkholz – presidenta del Consejo Ejecutivo	Christian Polenz – presidente del Consejo de Vigilancia
Ole Schröder – miembro del Consejo Ejecutivo	Michael Breuer – presidente, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Holger Severitt – miembro del Consejo Ejecutivo	Jürgen Brinkmann – presidente del Consejo de Dirección de Volksbank BRAWO eG
Johannes Stoll	Fabio Buccarello – responsable de la gestión de servicios a socios contractuales en SCHUFA Holding AG

	Thomas Schaufler – miembro del Consejo de Dirección de Commerzbank AG (clientes privados y pequeñas empresas)
	Katrin Löffel – desarrolladora sénior de software en SCHUFA Holding AG
	Kay Sabirowsky – arquitecto jefe de TI de SCHUFA Holding AG
	Petra Scharner-Wolff – miembro del comité ejecutivo para finanzas, controlling y recursos humanos de Otto GmbH & Co.
	Maria Topaler – directora ejecutiva de gestión de riesgos de TARGOBANK AG

Autoridades y organismos estatales

Institución	Representante
Comisionado de Hesse para la Protección de Datos y la Libertad de Información	Markus Thor – director
Bundeskartellamt	Andreas Mundt – director
VZBV (Federación de Organizaciones de Consumidores de Alemania)	Romana Pop – directora

La vulneración de la ley y de mis derechos consiste en la obtención ilegal de datos personales sobre mi persona por parte de la sociedad Schufa Holding AG y en la posterior venta de dicha información a terceros, igualmente de forma ilegal, sin mi consentimiento escrito ni verbal, y mucho menos un «consentimiento informado».

Las obligaciones legales y el **interés legítimo** son dos bases jurídicas distintas sobre las cuales las organizaciones pueden tratar datos personales conforme al **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)** y a la **Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)**.

Obligaciones legales

Las obligaciones legales significan que la organización debe tratar datos personales para cumplir sus deberes legales. Esto puede incluir:

- **Obligaciones fiscales:** tratamiento de datos a efectos de la declaración tributaria.
- **Contabilidad:** mantenimiento de registros conforme a la ley.
- **Seguridad:** [garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad](#).

Interés legítimo

El **interés legítimo** es una base jurídica más flexible que permite el tratamiento de datos personales cuando es necesario para los intereses legítimos de la organización o de un tercero, siempre que dichos intereses no prevalezcan sobre los derechos y libertades del individuo. Ejemplos:

- **Prevención del fraude:** tratamiento de datos para identificar y prevenir fraudes.
- **Marketing:** uso de datos con fines de marketing directo.
- **Seguridad informática:** [garantizar la seguridad de las redes y los sistemas de información](#)

Como puede verse, ni bajo las **obligaciones legales** ni bajo el **interés legítimo** cabe derecho alguno de la sociedad Schufa Holding AG a manipular, comerciar o facilitar de cualquier modo mis datos personales a

terceros como Deutsche Telekom AG, sin mi consentimiento, para ulteriores decisiones individuales automatizadas por parte de la sociedad Telekom.

Los consumidores tienen derechos en cuanto al acceso a servicios como internet. Según el Derecho alemán y los reglamentos europeos, como el RGPD, los consumidores tienen derecho a un acceso justo y no discriminatorio a los servicios. Si la sociedad Schufa facilita información a una empresa de telecomunicaciones y, sobre la base de dicha información, la empresa se niega a prestar los servicios, ello es contrario a los derechos del consumidor.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 7 de diciembre de 2023 subrayó los derechos de los interesados conforme al RGPD, en particular en el contexto de las decisiones individuales automatizadas que producen efectos jurídicos o afectan significativamente al individuo. Esta resolución puede repercutir en los proveedores de servicios que utilizan procesos automatizados para generar evaluaciones de riesgo u otros resultados, especialmente cuando dichos resultados desempeñan un papel clave en decisiones que afectan significativamente a los individuos.

El RGPD sustituyó a la Directiva 95/46/CE de protección de datos (conocida también como «Directiva de protección de datos») y estableció requisitos más estrictos para los responsables y encargados del tratamiento, incluida la **exigencia de consentimiento expreso para la recogida de datos**, el derecho al olvido y requisitos de ejecución. En todo caso, como se indica en el punto 1 de la nueva BDSG, la BDSG-new abarca todos los datos personales que hayan de formar parte de un sistema de información.

Por ejemplo, la transmisión ilegal de datos personales a terceros, la **puesta a disposición de datos personales a gran escala con fines comerciales o la obtención de datos personales mediante fraude con el fin de enriquecerse** o de perjudicar a otros. Leyes alemanas de protección de datos:

Según recientes resoluciones del Tribunal de Justicia europeo (TJUE), el «scoring», es decir, la evaluación individual automatizada de la capacidad de una persona para devolver un crédito, se considera elaboración de perfiles conforme al RGPD y está en principio prohibido cuando constituye la base de decisiones que producen efectos jurídicos o afectan significativamente al individuo. Ello incluye también los casos en que la información la facilitan agentes de ejecución que representan a los acreedores. El Tribunal también resolvió que la conservación prolongada de información sobre la condonación de deudas restantes es contraria al RGPD. Esto significa que agencias privadas como SCHUFA no pueden conservar tales datos más tiempo del permitido en el registro público de insolvencia, que en Alemania es de seis meses. Si SCHUFA trata sus datos sobre la base de información facilitada por agentes de ejecución sin su consentimiento y los utiliza para crear un perfil que afecta a su capacidad de obtener crédito u otros servicios, ello puede ser contrario al RGPD. Usted tiene derecho a solicitar a SCHUFA el acceso a sus datos personales para saber qué datos suyos han sido tratados y a pedir su rectificación o supresión si son incorrectos o han sido tratados ilegalmente.

Si una empresa de telecomunicaciones se negara a prestar servicios de internet sobre la base de información de la sociedad Schufa, ello podría considerarse discriminatorio y podría ser contrario a los derechos de los consumidores a un acceso justo a los servicios.

Los consumidores tienen derecho a presentar una queja o a dirigirse a los órganos competentes de la justicia penal si consideran que sus derechos han sido vulnerados.

El Bundeskartellamt puede iniciar una investigación sectorial si existe una sospecha fundada de una infracción grave de las leyes de protección de los consumidores, como la Ley contra la Competencia Desleal (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG). Dicha investigación puede iniciarse para proteger a los consumidores cuando la autoridad sospecha que infracciones graves, persistentes o reiteradas de la normativa de protección de los consumidores perjudican a un gran número de consumidores.

Los consumidores tienen derechos en cuanto al acceso a servicios como internet. Según el Derecho alemán y los reglamentos europeos, como el RGPD, los consumidores tienen derecho a un acceso justo y no discriminatorio a estos servicios. Si la sociedad Schufa facilita información a una empresa de

telecomunicaciones y, sobre la base de dicha información, la empresa se niega a prestar los servicios, ello es contrario a los derechos del consumidor.

Por ello presento denuncia penal contra el director de la autoridad de defensa de la competencia, **Andreas Mundt**, por no haber actuado ni adoptado medida ni disposición alguna para detener este fraude de cártel y por haberlo encubierto. Adjunto la comunicación mantenida con él.

La VZBV es una organización sin ánimo de lucro y políticamente neutral, dedicada exclusivamente a representar los intereses de los consumidores. Asimismo presento denuncia para el enjuiciamiento penal de **Romana Pop como directora** de este organismo, que debe ocuparse de las prácticas ilegales de las sociedades mercantiles y que no tuvo el menor interés en protegernos a nosotros, los consumidores, ¡ni a mí como consumidor!

Es decir, en términos generales, nadie puede limitar al consumidor en su derecho de acceso a internet, porque es su derecho y libertad fundamental, y prevalece sobre cualesquiera intereses «legítimos» del proveedor de este servicio, por ejemplo evitar «créditos excesivos». ¡Eso no es más que buscar excusas, dicho llanamente!

La Federación de Organizaciones de Consumidores de Alemania (vzbv) es la organización que agrupa a las organizaciones de consumidores de los Länder. Mientras que los centros de asesoramiento al consumidor ofrecen asesoramiento a los consumidores, la federación representa de forma agrupada los intereses de los consumidores frente a la política, la empresa y la administración pública. La directora Romana Pop no actúa en interés de los consumidores y es pagada con mis impuestos.

Buenos días

Veo que usted no sabe en absoluto de qué escribe. Usted defiende las depravadas prácticas mafiosas de una dudosa agencia llamada Schufa,

- que obtiene y comparte con terceros mis datos personales de forma ilegal y sin mi consentimiento. En primer lugar, los agentes de ejecución vulneraron mis derechos al facilitar, sin mi **consentimiento** escrito, información sobre mi solvencia a Schufa, y esta, sin mi consentimiento y en contra del RGPD, artículo 6, apartado 1, letra a); cito: El tratamiento solo será **lícito** si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
 - a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;
 - b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación, a petición de este, de medidas precontractuales;
 - c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;
 - d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;
 - e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;
 - f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado (**mi derecho fundamental es no consentir el tratamiento de mis datos personales para la sociedad Telekom DE, Peter Ferenc**), que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño. (**en particular, es decir, «especialmente cuando el interesado sea un niño», ¡y no solo un niño! PF... y yo exijo la protección de mis datos personales**) Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. [Artículo 6 – Licitud del tratamiento \(gdprinfo.eu\)](https://gdprinfo.eu)

1. La sociedad Telekom DE obtuvo los datos sobre mi persona de forma ilegal de la agencia Schufa, y la agencia Schufa los obtuvo a su vez ilegalmente de los agentes de ejecución, de modo que, lógicamente, ¡¡¡Telekom no puede utilizar estos datos en ningún caso!!!

2. Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles — artículo 22

- El interesado tiene derecho a que **¡¡no se le aplique!!** una decisión basada únicamente en el **¡¡tratamiento (decisión) individual automatizado de datos, incluida la elaboración de perfiles!!**, que produzca efectos jurídicos que le conciernan o le afecte significativamente de modo similar (PF: **¡¡¡pues a mí me afecta significativamente de forma negativa!!!**). [Artículo 22 – Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles \(gdprinfo.eu\)](#)

La letra f) no dice nada de que Telekom tenga derecho a no prestarme sus servicios, puesto que prevalecen mis intereses y también los derechos y libertades fundamentales del interesado (mi persona), y mucho menos fundamenta derecho alguno de Telekom a utilizar, sin mi consentimiento escrito, datos protegidos sobre mi persona obtenidos de terceros de forma ilegal y sin mi consentimiento escrito!!

Telekom no cumple ni una sola de las condiciones del **artículo 6, apartado 1, letras a), b), c), d), e), f)** para poder utilizar datos personales míos procedentes de Schufa a fin de denegar la prestación de servicios de internet a mi persona mediante un **tratamiento (decisión) individual automatizado !!!**

Es decir, yo tengo derecho a que no se me aplique una decisión basada únicamente en el **tratamiento individual automatizado**, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos que me conciernan o me afecten de modo similar significativamente (negativamente)!!!! Y este **tratamiento individual automatizado lo utiliza** Telekom como estándar en las solicitudes de conexión a internet DSL o en la compra de una tarjeta SIM con conexión a internet con factura, es decir, no de prepago. ¡¡¡El uso del tratamiento individual automatizado de los datos personales del consumidor está condicionado por ley al consentimiento verbal o escrito del consumidor!!!

¡¡¡Lo que Schufa llama BONITÄT (solvencia) del cliente es un vulgar fraude mafioso contrario a la ley!!! Schufa, junto con el cártel Telekom, los agentes de ejecución y los bancos, nos chantajea vilmente a quienes tenemos deudas: o pagan las deudas o no reciben internet. Genau wie in der Mongolei. Es ist Schufs Geschäftsplan, der auf einer Betrugsmasche basiert!

La autoridad de defensa de la competencia, que debe supervisar la regularidad de los operadores económicos, no quiere tramitar mi queja: dicen que no es su cometido. Naturalmente que no es su cometido, porque esta autoridad se encuentra en agudo conflicto de intereses con uno de los accionistas de la sociedad Deutsche Telekom AG.

1. **Free Float:** 67,69 % – acciones en libre circulación en el mercado.
2. **Bund (República Federal de Alemania):** 13,83 % – propiedad directa del Gobierno alemán.
3. **KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau):** 13,97 % – banco alemán de desarrollo.
4. [SoftBank: 4,51 % – sociedad holding multinacional japonesa](#)

Deutsche Telekom AG y el **Bund (República Federal de Alemania):** 13,83 % – propiedad directa del Gobierno alemán. Aquí hay un agudo conflicto de intereses. Incluidos los bancos, que tienen un interés eminente en las decisiones individuales automatizadas al conceder préstamos o créditos y para prevenir posibles préstamos o créditos impagados. Pero eso es ilegal.

EDPB son las siglas de **European Data Protection Board** (Comité Europeo de Protección de Datos),

EDPB 27. Obligar a consentir el uso de datos personales más allá de lo estrictamente necesario limita las opciones de los interesados e impide el consentimiento libre. Dado que **el Derecho de protección de datos está orientado a la protección de los derechos fundamentales, el control del individuo sobre sus datos personales es esencial y existe una fuerte presunción de que el consentimiento para el tratamiento de datos personales que no es necesario no puede considerarse una contraprestación obligatoria a cambio de la ejecución de un contrato o la prestación de un servicio.**

EDPB 28. Por tanto, siempre que una solicitud de consentimiento esté vinculada a la ejecución de un contrato por parte del responsable del tratamiento, el interesado que no desee poner sus datos personales a disposición del responsable para su tratamiento corre el riesgo de que se le denieguen los servicios solicitados.

- «elaboración de perfiles» es toda forma de tratamiento individual automatizado de datos personales consistente en utilizar dichos datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, la situación económica, la salud, las preferencias personales, los intereses, la fiabilidad, el comportamiento, la ubicación o los movimientos de la persona física afectada;
- «consentimiento del interesado» es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen;
- «violación de la seguridad de los datos personales» es toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita, la **comunicación no autorizada de datos personales** transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o el acceso no autorizado a dichos datos; [Artículo 4 – Definiciones \(gdprinfo.eu\)](#)

ARTÍCULO 7

Condiciones para el consentimiento

- Cuando el tratamiento se base en el consentimiento, el responsable deberá ser capaz de demostrar que el interesado consintió el tratamiento de sus datos personales. [Artículo 7 – Condiciones para el consentimiento \(gdprinfo.eu\)](#)
- Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor medida posible, entre otras cosas, si la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales que no es necesario para la ejecución de dicho contrato. [Artículo 7 – Condiciones para el consentimiento \(gdprinfo.eu\)](#)

ARTÍCULO 22

Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles

- El interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento individual automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos que le conciernan o le afecte significativamente de modo similar. [Artículo 22 – Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles \(gdprinfo.eu\)](#) Arriba a la derecha puede cambiar el idioma.

!!!La sociedad Telekom DE utiliza el tratamiento automatizado de datos sobre mi persona, obtenidos de forma ilegal de la fraudulenta agencia Schufa!!!!

38. El EDPB considera que el consentimiento no puede considerarse libremente dado si el responsable alega que existe la posibilidad de elegir entre su servicio, que incluye el consentimiento al uso de datos personales para fines adicionales, por una parte, y un servicio equivalente ofrecido por otro responsable, por otra. En tal caso, la libertad de elección dependería de lo que hagan los demás operadores del mercado y de si el interesado individual encuentra realmente los servicios de otros responsables (¿no los encuentra, porque «CÁRTEL»!!)

Markus Thor

Usted afirma que la sociedad SCHUFA Holding AG (en lo sucesivo, SCHUFA) conserva y trata datos sin base jurídica.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Federal de Protección de Datos (BDSG) permiten en general la actividad de agencias de crédito como SCHUFA. El tratamiento de datos personales

por las agencias de crédito se realiza sobre la base del art. 6, apdo. 1, letras b) y f) del RGPD, así como del § 31 BDSG. La actividad de agencias de crédito como SCHUFA sirve para proteger la seguridad del tráfico comercial. Además, debe tenerse en cuenta la autoprotección del interesado frente a un sobreendeudamiento inminente. Por el contrario, el interesado tiene interés en la protección de sus datos sobre créditos y de su situación financiera. De ello resulta una base jurídica para la actuación de SCHUFA.

Considero que los intereses de las empresas comerciales que solicitan información a través de una agencia de crédito como SCHUFA son tan importantes que prevalecen sobre los intereses y derechos fundamentales de los interesados en el sentido del art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, al menos a efectos de la comprobación de solvencia.

En concreto, si un proveedor realiza una entrega sin que esté asegurado el pago acordado como contraprestación, considero admisible verificar la solvencia de los socios contractuales. Es, por ejemplo, el caso cuando los servicios se prestan contra factura o sobre la base de un acuerdo sobre modalidades de pago no garantizadas para el proveedor. En estos casos, el empresario soporta el riesgo de créditos incobrables. Para reducirlo, está legitimado para comprobar la solvencia y la disposición de pago de su socio contractual.

Telecom adoptó una decisión individual automatizada sobre cuya base me denegó la prestación de servicios de internet, a consecuencia de lo cual tuve que comprar un router 5G ZTE 5001 y una tarjeta SIM 5G para recibir la señal de internet y conectarme al servicio «internet». El precio del equipo fue de unos 300 €. La cuota mensual (28 días), 100 €; es decir, mis costes mensuales de funcionamiento de este equipo son superiores en: $108\text{ €} - 40\text{ €} = 68\text{ €}$!!! Estas son para mí consecuencias negativas considerables y, por tanto, también costes. Y ello significa además que soy discriminado!!! De ello se desprende claramente que Telekom lleva las de perder.

Así pues, lógicamente, Telekom no dispone de base jurídica alguna del art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD para denegarme, como consumidor, la prestación de servicios de internet por un posible sobreendeudamiento.

Telekom persigue exclusivamente sus propios intereses, para que no se le generen créditos por el impago de la última factura, que puede ser como máximo de 40 €, en contraposición a mis costes mensuales adicionales incrementados en 68 €, lo que en 5 años de uso de los servicios de internet representa la suma de: $5 \times 12 \times 68\text{ €} = 4\,080\text{ €}$ más 300 € del router, es decir, **4 380 €!!!** ¿Así que quién pone a quién en problemas existenciales?

EDPB 24. El desequilibrio de poder no se refiere solo a las autoridades públicas y los empleadores; puede darse también en otras situaciones. Como subrayó el WP29 en varios dictámenes, el consentimiento solo puede ser válido si el interesado puede elegir realmente y no existe riesgo de engaño, intimidación, coacción o consecuencias negativas significativas (**por ejemplo, costes adicionales considerables**) si no consiente. El consentimiento no será libre en los casos en que exista cualquier elemento de coacción o de incapacidad de ejercer la libre voluntad.

Definición de decisión individual automatizada:

- El RGPD define la **decisión individual automatizada** como una decisión adoptada **únicamente sobre la base del tratamiento automatizado de datos** (sin intervención humana) y que produce efectos jurídicos o afecta sustancialmente al interesado. A mí, como interesado, me afectó sustancialmente, ya que en 5 años de funcionamiento de tal internet mis costes adicionales de funcionamiento aumentarían considerablemente en 4 308 €, con lo que me afecta sustancialmente de forma negativa!!!
- Si SCHUFA o Telekom DE utilizaron un proceso automatizado para decidir si le prestan servicios de internet, ello puede considerarse una decisión de este tipo.

Derechos de los individuos :

- El RGPD otorga a los individuos el derecho a ser informados de la existencia de una decisión individual automatizada, de su lógica y de sus consecuencias.

Telekom no me ofreció esta posibilidad y aplicó arbitrariamente el régimen de **decisión individual automatizada**, ¡¡¡denegándome la prestación de los servicios de internet!!!

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a diagonal line extending downwards and to the right.

In Kumhausen 9.7.2024

Peter Ferenc

[El documento se firma con QES]

SVENSK VERSION

ES

SV

ES → klicka på knappen för att gå till den spanska versionen i detta dokument

Svensk översättning av det slovakiska originalet "Trestné oznámenie" av den 9.7.2024, ingivet den 11.7.2024 till Polizeiinspektion Landshut. Vid avvikelse gäller den undertecknade originalversionen.

Brottsanmälan.

Jag, undertecknad Peter Ferenc, inger härmed brottsanmälan mot ledningen för bolaget Deutsche Telekom AG och bolaget Schufa Holding AG på grund av överträdelser av Tysklands lagar och av mina rättigheter till skydd av personuppgifter enligt GDPR, mot följande personer; för Deutsche Telekom AG:

[Board of Management](#) | [Deutsche Telekom](#)

Deutsche Telekom AG

Ledning (Board of Management)	Tillsynsråd (Supervisory Board)
Timotheus Höttges – ordförande i ledningen (CEO)	Dr. Frank Appel – ordförande i tillsynsrådet
Ferri Abolhassan	Odysseus D. Herr Chatzidis
Birgit Bohle	Eric Daum
Srini Gopalan	Constantin Greve
Christian P. Illek	Katja Hessel
Thorsten Langheim	Lars Hinrichs
Dominique Leroy	Dr. Helga Jung
Claudia Nemat	Dagmar P. Kollmann
	Petra Steffi Kreusel
	Harald Krüger
	Kerstin Marx

SCHUFA Holding AG

Direktion (Executive Board)	Tillsynsråd (Supervisory Board)
Tanja Birkholz – ordförande i direktionen	Christian Polenz – ordförande i tillsynsrådet
Ole Schröder – ledamot av direktionen	Michael Breuer – ordförande, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Holger Severitt – ledamot av direktionen	Jürgen Brinkmann – ordförande i ledningen för Volksbank BRAWO eG
Johannes Stoll	Fabio Buccarello – chef för hanteringen av tjänster till avtalspartner vid SCHUFA Holding AG
	Thomas Schaufler – ledamot av ledningen för Commerzbank AG (privatkunder och småföretag)

	Katrin Löffel – senior mjukvaruutvecklare vid SCHUFA Holding AG
	Kay Sabirowsky – chefsarkitekt för IT vid SCHUFA Holding AG
	Petra Scharner-Wolff – ledamot av koncernledningen med ansvar för finans, controlling och personal vid Otto GmbH & Co.
	Maria Topaler – verkställande chef för riskhantering vid TARGOBANK AG

Statliga myndigheter och organ

Institution	Företrädare
Hessens ombud för dataskydd och informationsfrihet	Markus Thor – direktör
Bundeskartellamt	Andreas Mundt – direktör
VZBV (Förbundet för tyska konsumentorganisationer)	Romana Pop – direktör

Lagöverträdelsen och kränkningen av mina rättigheter består i att bolaget Schufa Holding AG olagligen inhämtat personuppgifter om min person och därefter, likaledes olagligen, sålt dessa uppgifter till tredje part utan mitt skriftliga eller muntliga samtycke — och än mindre ett ”informerat samtycke”.

Rättsliga förpliktelser och **berättigat intresse** är två olika rättsliga grunder på vilka organisationer får behandla personuppgifter enligt **General Data Protection Regulation (GDPR)** och **Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)**.

Rättsliga förpliktelser

Rättsliga förpliktelser innebär att organisationen måste behandla personuppgifter för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. Detta kan omfatta:

- **Skatteförpliktelser:** behandling av uppgifter för skattedeklaration.
- **Bokföring:** förande av register enligt lag.
- **Säkerhet:** [säkerställande av efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och förordningar](#).

Berättigat intresse

Berättigat intresse är en mer flexibel rättslig grund som tillåter behandling av personuppgifter när det är nödvändigt för organisationens eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att dessa intressen inte väger tyngre än individens rättigheter och friheter. Exempel:

- **Förebyggande av bedrägeri:** behandling av uppgifter för att identifiera och förebygga bedrägerier.
- **Marknadsföring:** användning av uppgifter för direktmarknadsföring.
- **IT-säkerhet:** [säkerställande av säkerheten i nätverk och informationssystem](#)

Som framgår omfattar varken **rättsliga förpliktelser** eller **berättigat intresse** någon rätt för bolaget Schufa Holding AG att manipulera, handla med eller på något sätt lämna ut mina personuppgifter till tredje part såsom Deutsche Telekom AG utan mitt samtycke, för ytterligare automatiserade individuella beslut av bolaget Telekom.

Konsumenter har rättigheter i fråga om tillgång till tjänster som internet. Enligt tysk rätt och europeiska förordningar, såsom GDPR, har konsumenter rätt till rättvis och icke-diskriminerande tillgång till tjänster.

Om bolaget Schufa lämnar uppgifter till ett telekomföretag och företaget på grundval av dessa uppgifter vägrar att tillhandahålla tjänster, strider detta mot konsumentens rättigheter.

EU-domstolens (EUD) avgörande av den 7 december 2023 betonade de registrerades rättigheter enligt GDPR, särskilt i samband med automatiserat individuellt beslutsfattande som har rättsliga verkningar eller i betydande grad påverkar individen. Avgörandet kan få betydelse för tjänsteleverantörer som använder automatiserade processer för att generera riskbedömningar eller andra resultat, i synnerhet när dessa resultat spelar en central roll i beslut som i betydande grad påverkar individer.

GDPR ersatte dataskyddsdirektivet 95/46/EG (även känt som "dataskyddsdirektivet") och införde strängare krav på personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden, däribland **krav på uttryckligt samtycke till insamling av uppgifter**, rätten att bli bortglömd och krav på efterlevnad. I varje fall omfattar BDSG-new, såsom anges i punkt 1 i den nya BDSG, alla personuppgifter som ska ingå i ett informationssystem.

Till exempel olaglig överföring av personuppgifter till tredje part, **tillgängliggörande av personuppgifter i stor omfattning för kommersiella ändamål eller inhämtande av personuppgifter genom bedrägeri i syfte att berika sig** eller skada andra. Tyska dataskyddslagar:

Enligt EU-domstolens (EUD) senare avgöranden anses "scoring", dvs. en automatiserad individuell bedömning av en persons förmåga att återbetala en kredit, utgöra profilering enligt GDPR och är i princip förbjuden när den ligger till grund för beslut som har rättsliga verkningar eller i betydande grad påverkar individen. Detta omfattar även fall där uppgifterna lämnas av utmätningsmän som företräder borgenärer. Domstolen slog också fast att långvarig lagring av uppgifter om efterskänkning av kvarstående skulder strider mot GDPR. Det innebär att privata byråer som SCHUFA inte får lagra sådana uppgifter längre än vad som är tillåtet i det offentliga insolvensregistret, vilket i Tyskland är sex månader. Om SCHUFA behandlar era uppgifter på grundval av information från utmätningsmän utan ert samtycke och använder dem för att skapa en profil som påverkar er möjlighet att få kredit eller andra tjänster, kan detta strida mot GDPR. Ni har rätt att hos SCHUFA begära tillgång till era personuppgifter för att få veta vilka uppgifter om er som behandlats, samt begära rättelse eller radering om de är felaktiga eller har behandlats olagligt.

Om ett telekomföretag skulle vägra att tillhandahålla internettjänster på grundval av uppgifter från bolaget Schufa, skulle detta kunna anses diskriminerande och kunna strida mot konsumenternas rätt till rättvis tillgång till tjänster.

Konsumenter har rätt att inge klagomål eller vända sig till behöriga straffrättsliga myndigheter om de anser att deras rättigheter har kränkts.

Bundeskartellamt kan inleda en branschutredning om det finns skäligen misstanke om en allvarlig överträdelse av konsumentskyddslagar, såsom lagen mot illojal konkurrens (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG). En sådan utredning kan inledas till skydd för konsumenter om myndigheten misstänker att allvarliga, ihållande eller upprepade överträdelser av konsumentskyddslagstiftningen skadar ett stort antal konsumenter.

Konsumenter har rättigheter i fråga om tillgång till tjänster som internet. Enligt tysk rätt och europeiska förordningar, såsom GDPR, har konsumenter rätt till rättvis och icke-diskriminerande tillgång till dessa tjänster. Om bolaget Schufa lämnar uppgifter till ett telekomföretag och företaget på grundval av dessa uppgifter vägrar att tillhandahålla tjänster, strider detta mot konsumentens rättigheter.

Därför inger jag brottsanmälan mot konkurrensmyndighetens direktör **Andreas Mundt** för att han inte agerat och inte vidtagit några steg eller åtgärder för att stoppa detta kartellbedrägeri, och för att han skyddat detta bedrägeri. Som bilaga bifogar jag korrespondensen med honom.

VZBV är en ideell, politiskt obunden organisation som uteslutande ägnar sig åt att företräda konsumenternas intressen. Jag inger även en anmälan om åtal mot **Romana Pop som direktör** för detta organ, som ska hantera företags olagliga metoder men som inte haft något som helst intresse av att skydda oss konsumenter — och inte heller mig som konsument!

Allmänt sett kan alltså ingen begränsa konsumentens rätt till tillgång till internet, eftersom det är hans grundläggande rättighet och frihet, och den väger tyngre än varje "berättigat" intresse hos

tjänsteleverantören, till exempel att undvika "överdrivna fordringar". Det är, enkelt uttryckt, bara ett sökande efter ursäkter!

Förbundet för tyska konsumentorganisationer (vzbv) är paraplyorganisationen för konsumentorganisationerna i förbundsländerna. Medan konsumentrådgivningscentralerna erbjuder konsumenterna rådgivning, företräder förbundet samlat konsumenternas intressen gentemot politik, näringsliv och offentlig förvaltning. Direktören Ramana Pop agerar inte i konsumenternas intresse och avlönas med mina skattemedel.

God dag

Jag ser att ni över huvud taget inte vet vad ni skriver om. Ni försvarar de förvridna maffiametoderna hos en tvivelaktig byrå vid namn Schufa,

- som inhämtar och delar mina personuppgifter med tredje part på olagligt sätt och utan mitt samtycke. Först och främst kränkte utmätningsmännen mina rättigheter genom att utan mitt skriftliga **samtycke** lämna uppgifter om min solvens till Schufa, som i sin tur utan mitt samtycke och i strid med GDPR artikel 6.1 a); jag citerar: Behandlingen är **laglig** endast om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:
 - a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
 - b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 - c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 - d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
 - e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
 - f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre (**min grundläggande rättighet är att inte samtycka till behandlingen av mina personuppgifter för bolaget Telekom DE, Peter Ferenc**), och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn. (**särskilt, dvs. "i synnerhet när den registrerade är ett barn" — och inte enbart ett barn! PF ... och jag kräver skydd av mina personuppgifter**) Led f i första stycket ska inte gälla för behandling som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter. [Artikel 6 – Laglig behandling av personuppgifter \(gdprinfo.eu\)](#)
- 3. Bolaget Telekom DE erhöll uppgifterna om min person på olagligt sätt från byrån Schufa, och byrån Schufa erhöll dem i sin tur olagligt från utmätningsmännen — alltså får Telekom logiskt sett under inga omständigheter använda dessa uppgifter!!!
- 4. Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering — artikel 22
 - Den registrerade har rätt att **!!inte bli föremål för!!** ett beslut som enbart grundas på **!!automatiserad individuell behandling (beslut) av uppgifter, inbegripet profilering!!**, och som har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne (**PF: och mig påverkar det i betydande grad negativt!!!**). [Artikel 22 – Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering \(gdprinfo.eu\)](#)

Led f) säger ingenting om att Telekom skulle ha rätt att vägra mig sina tjänster, eftersom mina intressen samt den registrerades (mina) grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre, och det grundar än

mindre någon rätt för Telekom att utan mitt skriftliga samtycke använda skyddade uppgifter om min person som erhållits från tredje part på olagligt sätt och utan mitt skriftliga samtycke!!

Telekom uppfyller inte ett enda av villkoren i **artikel 6.1 a), b), c), d), e), f)** för att få använda några av mina personuppgifter från Schufa för att genom **automatiserad individuell behandling (beslut)** vägra tillhandahålla internettjänster till min person!!!

Jag har alltså rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på **automatiserad individuell behandling**, inbegripet profilering, och som har rättsliga följder som rör mig eller på liknande sätt i betydande grad (negativt) påverkar mig!!!! Och denna **automatiserade individuella behandling använder** Telekom som standard vid ansökan om DSL-internetanslutning eller vid köp av ett SIM-kort med internetanslutning på faktura, dvs. inte förbetalt. Användningen av automatiserad individuell behandling av konsumentens personuppgifter är enligt lag villkorad av konsumentens muntliga eller skriftliga samtycke!!!

Det som Schufa kallar kundens BONITÄT (kreditvärdighet) är ett vanligt lagstridigt maffiabedrägeri!!! Schufa utpressar tillsammans med kartellen Telekom, utmätningsmännen och bankerna oss som har skulder på ett skamlöst sätt: antingen betalar ni skulderna eller så får ni inget internet. Genau wie in der Mongolei. Es ist Schufs Geschäftsplan, der auf einer Betrugsmasche basiert!

Konkurrensmyndigheten, som ska övervaka att näringsidkarna agerar korrekt, vill inte behandla mitt klagomål — det är påstått inte deras uppgift. Naturligtvis är det inte deras uppgift, eftersom denna myndighet befinner sig i en skarp intressekonflikt med en av aktieägarna i bolaget Deutsche Telekom AG.

5. **Free Float:** 67,69 % – aktier fritt handlade på marknaden.
6. **Bund (Förbundsrepubliken Tyskland):** 13,83 % – tyska statens direkta ägande.
7. **KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau):** 13,97 % – tysk utvecklingsbank.
8. [SoftBank: 4,51 % – japanskt multinationellt holdingbolag](#)

Deutsche Telekom AG och **Bund (Förbundsrepubliken Tyskland):** 13,83 % – tyska statens direkta ägande. Här föreligger en skarp intressekonflikt. Detta inbegriper bankerna, som har ett uttalat intresse av automatiserade individuella beslut vid beviljande av lån eller krediter, för att förebygga eventuella obetalda lån eller krediter. Men det är olagligt.

EDPB är förkortningen för **European Data Protection Board** (Europeiska dataskyddsstyrelsen),

EDPB 27. Att tvinga någon att samtycka till användning av personuppgifter utöver vad som är strikt nödvändigt begränsar de registrerades valmöjligheter och hindrar ett fritt samtycke. Eftersom **dataskyddslagstiftningen syftar till att skydda grundläggande rättigheter är individens kontroll över sina personuppgifter väsentlig, och det finns en stark presumtion för att samtycke till behandling av personuppgifter som inte är nödvändig inte kan betraktas som en obligatorisk motprestation i utbyte mot fullgörande av ett avtal eller tillhandahållande av en tjänst.**

EDPB 28. Närhelst en begäran om samtycke är knuten till den personuppgiftsansvariges fullgörande av ett avtal riskerar därför en registrerad som inte vill lämna ut sina personuppgifter till den personuppgiftsansvarige för behandling att nekas de tjänster som begärts.

- "profilering" är varje form av automatiserad individuell behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga aspekter rörande den berörda fysiska personens arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar;
- "den registrerades samtycke" är varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, genom ett uttalande eller en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne;

- "personuppgiftsincident" är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, **obehörigt röjande av personuppgifter** som överförts, lagrats eller på annat sätt **behandlats**, eller till obehörig åtkomst till sådana uppgifter; [Artikel 4 – Definitioner \(gdprinfo.eu\)](#)

ARTIKEL 7

Villkor för samtycke

- Om behandlingen grundar sig på samtycke ska den personuppgiftsansvarige kunna visa att den registrerade har samtyckt till behandling av sina personuppgifter. [Artikel 7 – Villkor för samtycke \(gdprinfo.eu\)](#)
- Vid bedömning av huruvida samtycke är frivilligt ska största hänsyn bland annat tas till huruvida genomförandet av ett avtal, inbegripet tillhandahållandet av en tjänst, har gjorts beroende av samtycke till sådan behandling av personuppgifter som inte är nödvändig för genomförandet av det avtalet. [Artikel 7 – Villkor för samtycke \(gdprinfo.eu\)](#)

ARTIKEL 22

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

- Den registrerade har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad individuell behandling, inbegripet profilering, och som har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. [Artikel 22 – Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering \(gdprinfo.eu\)](#) Upp till höger kan ni byta språk.

Bolaget Telekom DE använder automatiserad behandling av uppgifter om min person som erhållits på lagstridigt sätt från den bedrägliga byrån Schufa!!!!

38. EDPB anser att samtycke inte kan anses frivilligt lämnat om den personuppgiftsansvarige hävdar att det finns en valmöjlighet mellan dennes tjänst, som innefattar samtycke till användning av personuppgifter för ytterligare ändamål, å ena sidan, och en likvärdig tjänst som erbjuds av en annan personuppgiftsansvarig, å andra sidan. I ett sådant fall skulle valfriheten bero på vad övriga marknadsaktörer gör och på om den enskilda registrerade faktiskt hittar andra personuppgiftsansvarigas tjänster (det gör han inte, eftersom "KARTELL"!!)

Markus Thor

Ni hävdar att bolaget SCHUFA Holding AG (nedan SCHUFA) lagrar och behandlar uppgifter utan rättslig grund.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och den federala dataskyddslagen (BDSG) tillåter i allmänhet verksamhet som bedrivs av kreditupplysningsföretag som SCHUFA. Kreditupplysningsföretagens behandling av personuppgifter sker på grundval av art. 6.1 b) och f) GDPR samt § 31 BDSG. Verksamheten hos kreditupplysningsföretag som SCHUFA tjänar till att skydda säkerheten i affärstransaktioner. Dessutom ska den registrerades självskydd mot överhängande överskuldsättning beaktas. Å andra sidan har den registrerade ett intresse av att skydda sina uppgifter om fordringar och sin ekonomiska situation. Resultatet är en rättslig grund för SCHUFA:s agerande.

Jag anser att intressena hos de företag som begär upplysningar via ett kreditupplysningsföretag som SCHUFA väger så tungt att de går före de registrerades intressen och grundläggande rättigheter i den mening som avses i art. 6.1 f) GDPR, åtminstone för kreditkontrolländamål.

Konkret: om en leverantör utför en leverans utan att den avtalade betalningen som motprestation är säkrad, anser jag det tillåtet att kontrollera avtalsparternas kreditvärdighet. Så är exempelvis fallet när tjänster tillhandahålls mot faktura eller på grundval av en överenskommelse om betalningssätt som är osäkrade för leverantören. I dessa fall bär näringsidkaren risken för osäkra fordringar. För att minska den har han rätt att kontrollera sin avtalsparts solvens och betalningsvilja.

Telecom fattade ett automatiserat individuellt beslut på grundval av vilket bolaget vägrade att tillhandahålla mig internettjänster, till följd varav jag tvingades köpa en 5G-router ZTE 5001 och ett 5G-SIM-kort för att ta emot internetsignal och ansluta mig till tjänsten "internet". Utrustningen kostade ca 300 €. Månadsavgiften (28 dagar) 100 €, dvs. mina månatliga driftskostnader för denna utrustning är högre med: $108 \text{ €} - 40 \text{ €} = 68 \text{ €}!!!$ Detta är för mig betydande negativa följder och därmed även kostnader!! Och det innebär också att jag diskrimineras!!! Av detta framgår klart att Telekom drar det kortaste strået.

Logiskt sett förfogar Telekom alltså inte över någon rättslig grund enligt art. 6.1 f) GDPR för att på grund av eventuell överskudsättning vägra mig som konsument internettjänster.

Telekom bevakar uteslutande sina egna intressen för att undvika fordringar vid utebliven betalning av den sista fakturan, som kan uppgå till högst 40 €, i kontrast till mina månatliga merkostnader på 68 €, vilket under 5 års användning av internettjänster motsvarar summan: $5 \times 12 \times 68 \text{ €} = 4\,080 \text{ €}$ plus 300 € för routern, alltså **4 380 €!!!!** Så vem hotar egentligen vems existens?

EDPB 24. Maktobalans gäller inte bara offentliga myndigheter och arbetsgivare; den kan förekomma även i andra situationer. Som WP29 betonat i flera yttranden kan samtycke vara giltigt endast om den registrerade har en verklig valmöjlighet och det inte finns risk för bedrägeri, hot, tvång eller betydande negativa följder (**t.ex. betydande merkostnader**) om han eller hon inte samtycker. Samtycke är inte frivilligt när det finns något som helst inslag av tvång eller oförmåga att utöva fri vilja.

Definition av automatiserat individuellt beslut:

- GDPR definierar ett **automatiserat individuellt beslut** som ett beslut som fattas **enbart på grundval av automatiserad behandling av uppgifter** (utan mänsklig medverkan) och som har rättsliga följder eller väsentligt påverkar den registrerade. Mig som registrerad påverkade det väsentligt, eftersom mina merkostnader för driften av ett sådant internet under 5 år skulle öka avsevärt med 4 308 €, vilket påverkar mig väsentligt negativt!!!
- Om SCHUFA eller Telekom DE använde en automatiserad process för att avgöra om ni ska tillhandahållas internettjänster, kan detta betraktas som ett sådant beslut.

Individens rättigheter :

- GDPR ger enskilda rätt att bli informerade om förekomsten av ett automatiserat individuellt beslut, dess logik och dess följder.

Telekom gav mig inte denna möjlighet utan tillämpade godtyckligt regimen med **automatiserat individuellt beslut** och vägrade att tillhandahålla mig internettjänsterna!!!

Med vänlig högaktning



In Kumhausen 9.7.2024

Peter Ferenc

[Dokumentet undertecknas med QES]